

감사결과 처분요구서

- 일과 후 취업규칙 위반사항 조사 -

2025. 11.

한국수력원자력(주) ○본부

목 차

I . 감사실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사실시 과정 및 감사결과 처리	1
 II . 감사결과 처분요구와 통보	3
1. 처분요구 및 통보 사항 일람표	3
2. 처분요구 및 통보 사항 명세	3

I. 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

**.*.*.(*) 및 같은 해 **.*.*.(*) ○원자력본부 직원이 경찰의 음주운전 단속에 적발되었으며, 수사기관 수사 결과 「도로교통법」 위반(음주운전)의 범죄 혐의가 인정되어 검찰로 송치(불구속)되었고, 이후 검찰의 약식기소 및 법원의 약식명령에 의해 사법처분이 완료됨에 따라, 해당 직원들의 비위 발생 경위 및 세부 내용 등을 파악하여 그에 상응하는 조치를 취하기 위하여 감사를 실시하였다.

2. 감사 중점 및 대상

수사기관의 음주운전 단속 적발 당시 음주 경위, 동승자 유무를 파악함과 동시에, 운전 결격기간(임시운전면허 종료, 운전면허 취소기간 등) 중의 차량운전 여부 및 과거 음주운전 단속 적발 이력 등을 조사하는 데 중점을 두고, **.*.*.*.(*) 수사기관의 음주운전 단속에 적발된 직원인 ○원자력본부 ☆소 ►실 ▣부 ◇직급 A와, 같은 해 **.*.*.*.(*) 수사기관의 음주운전 단속에 적발된 같은 본부 □소 ◀실 ☞부 ◇직급 B를 대상으로 감사를 시행하였다.

3. 감사실시 과정 및 감사결과 처리

**.*.*.*.(*)부터 같은 해 **.*.*.*.(*)까지 **일간 자료수집 등의 예비조사를 수행하였고, 같은 해 **.*.*.*.(*)부터 같은 해 **.*.*.*.(*)까지 **일간 관련직원 문답, 법원 판결문, 운전경력증명서 및 음주운전 관련 법령·사규의 검토 등 실지감사를

시행하였으며, 이후 감사부서의 내부 검토 및 감사결과 심의위원회 심의를 거쳐

** . ** . **. (*) 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

일련 번호	소관부서	회계 또는 감찰	처분요구 종류	제 목	금액 (건, 인원)
1	♣부	감찰	징계(정직)	「도로교통법」 제44조 위반	(1)
2	♣부	감찰	징계(정직)	「도로교통법」 제43조 및 제44조 위반	(1)

2. 처분요구사항 명세 : 별첨

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 「도로교통법」 제44조 위반

관 련 부 서 ○본부

관 련 자 ☆소 ▶실 ▣부 ◇직급 A

조 치 부 서 ○본부 ●처 ①실 ♣부

내 용

1. 관련자 근무 이력

A는 **, **, **, 우리 회사에 입사한 이래 ●본부(現 ○본부) ♣팀 및 ▣팀 등에서 **, **, **까지 근무하다가 ◎본부로 관외이동하여 근무한 이후, **, **, **, ○본부로 관외이동하여 ☆소 ▶실 ▣부에서 보조기기 계약사후 기술관리, 보안분야 설계기술·도면·절차서 관리·승인 업무 등을 수행하고 있다.

2. 관계 법령, 사규 및 판단기준

정부 인사혁신처고시에 따라 우리 회사는 공직유관단체로 지정되어 있는데, 「부패방지권익위법」 제2조(정의) 제3호나목에 따르면 공직유관단체의 장 및 그 직원은 공직자로 규정되며, 같은 법 제7조(공직자의 청렴의무)에서는 “공직자는 법령을 준수하고 친절하고 공정하게 직무하여야 하며 일체의 부패행위와 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.”고 규정하고 있고, 「도로교통법」 제44조

(술에 취한 상태에서의 운전 금지) 제1항에서는 “누구든지 술에 취한 상태에서 자동차를 운전하여서는 아니 된다.”고 규정하고 있다.

또한, 우리 회사 「취업규칙」 제10조(성실의무) 제1항에서는 직원으로 하여금 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키도록 의무를 부과하고 있으며, 같은 규정 제73조(징계)에서는 직원으로서 직무상 의무를 위반하거나 직무에 태만할 때에는 이를 징계한다고 정하고 있다.

따라서, 우리 회사 직원이라면 누구라도 법령 및 규정을 위반하여 음주운전을 하여서는 아니 된다.

3. 감사결과 확인된 문제

A는 **. **. **. 20:55경 사업장 인근인 ㄱ면 ㄴ리 소재 ○○ 앞 도로에서부터 같은 면 ㄴ리 버스승강장 앞 도로까지 약 **km 구간에 걸쳐, 혈중알코올농도 0.122%인 상태에서 차량을 운전하던 중 수사기관에서 실시한 음주운전 단속에 적발되었다.

경찰서에서는 A에 대한 조사를 시행한 후 **. **. *. 사건을 검찰로 송치하였고, **. **. *. ㉡㉡지방법원 ㉢㉢지청에서는 도로교통법위반(음주운전)의 죄명으로 A를 9,000,000원의 벌금형에 처하는 약식명령을 법원에 청구하였으며, 2025. 9. 30. ㉡㉡지방법원 ㉢㉢지원에서는 이를 인용하여 A를 9,000,000원의 벌금형에 처하는 약식명령을 선고하였다. 이후 A는 법원의 약식명령을 수용, 정식재판의 청구 없이 **. **. *. 해당 벌금을 납부하였다.

조치할 사항 ○본부장은 혈중알코올농도 0.122%인 상태에서 차량을 운전한
☆소 ▶실 ■부 ◇직급 A를 「취업규칙」 제10조(성실의무), 제73조(징계) 및
「인사관리규정」 제103조의2(징계의결요구)에 의거하여 징계처분하시기
바랍니다.(정직 **월)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 「도로교통법」 제43조 및 제44조 위반

관 련 부 서 ○본부

관 련 자 □소 ◀실 ♠부 ◇직급 B

조 치 부 서 ○본부 ●처 ◎실 ♣부

내 용

1. 관련자 근무 이력

B는 **, **, **, 우리 회사에 입사한 이래 ○본부 □소 ◀실 ▮팀에서 근무하다가 **, **, **.부로 휴직한 이후, **, **, **.부로 복직하여 이전 소속 부서 및 ◇부에서 근무하던 중 **, **, **, 관내이동하여 ♠부에서 ♪파트 🎸으로 근무하다가 같은 해 **, **.부터 같은 부서 우파트 🎸으로 근무하고 있다.

2. 관계 법령, 사규 및 판단기준

정부 인사혁신처고시에 따라 우리 회사는 공직유관단체로 지정되어 있는데, 「부패방지권익위법」 제2조(정의) 제3호나목에 따르면 공직유관단체의 장 및 그 직원은 공직자로 규정되며, 같은 법 제7조(공직자의 청렴의무)에서는 “공직자는 법령을 준수하고 친절하고 공정하게 직무하여야 하며 일체의 부패행위와 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.”고 규정하고 있고, 「도로교통법」 제44조

(술에 취한 상태에서의 운전 금지) 제1항에서는 “누구든지 술에 취한 상태에서 자동차를 운전하여서는 아니 된다.”고 규정하고 있으며 같은 법 제43조(무면허 운전 등의 금지)에서는 “누구든지 운전면허의 효력이 정지된 이후에는 자동차를 운전하여서는 아니 된다.”고 규정하고 있다.

또한, 우리 회사 「취업규칙」 제10조(성실의무) 제1항에서는 직원으로 하여금 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키도록 의무를 부과하고 있으며, 같은 규정 제73조(징계)에서는 직원으로서 직무상 의무를 위반하거나 직무에 태만할 때에는 이를 징계한다고 정하고 있다.

따라서, 우리 회사 직원이라면 누구라도 법령 및 규정을 위반하여 음주운전을 하거나 무면허운전을 하여서는 아니 된다.

3. 감사결과 확인된 문제

B는 **. **. **. 04:39경 사업장 ㄴ사택 인근인 ㄴ면 ㄴ리 소재 ♡♡집 앞 도로에서부터 같은 면 ∞ 앞 삼거리교차로 부근에 이르기까지 약 **m 구간에 걸쳐, 혈중알코올농도 0.204%인 상태에서 차량을 운전하였으며, 그 과정에서 ㄴ파출소에서 출동한 경찰관에 의해 적발되었다.

♫♫경찰서에서는 B에 대한 조사를 시행한 후 2025. 9. 15. 사건을 검찰로 송치하였고, **. **. **. ㉡㉡지방검찰청 ㉡㉡지청에서는 도로교통법위반(음주운전)의 죄명으로 B를 12,000,000원의 벌금형에 처하는 약식명령을 법원에 청구하였으며, **. **. **. ㉡㉡지방법원 ㉡㉡지원에서는 이를 인용하여 B를 12,000,000원의 벌금형에 처하는 약식명령을 선고하였다.

이후 B는 법원의 약식명령을 수용, 정식재판의 청구 없이 **. **. **. 해당 벌금을 납부하였다.

아울러, B가 제출한 운전경력증명서를 통해 이전에 음주운전 단속에 적발된 이력이 없음은 확인하였으나, B의 운전면허를 취소하는 경찰청의 행정처분(운전면허 재취득 결격기간 : **. **. **. ~ **. **. **.) 이후 B의 명의로 본부에 차량출입등록이 되어 있는 차량에 대해 본부 출입이력을 확인한 결과, 아래 [표 1]과 같이 해당 차량의 출입이력이 확인되었다.

[표 1] 운전면허 취소의 행정처분 이후 ** 차량의 출입 이력

출입일자	입출구명	통과시간
**. **. .	정문출구	00:10:11
	정문입구	15:21:26
**. **. .	정문출구	08:07:28
	정문입구	23:21:35
**. **. .	정문출구	08:09:01
	정문입구	23:26:30
**. **. .	정문출구	08:11:10
	정문입구	23:20:14
**. **. .	정문출구	08:09:32
	정문입구	12:47:31
	정문출구	15:57:24
**. **. .	정문출구 (입차기록은 시스템 오류로 확인불가)	15:16:54

실지감사 기간 중 진행한 문답 시 이에 대해 질문하자 B는 “경찰서에서 관련 조사를 받은 당일인 **. **. . 임시운전증명서를 발급받았었다.”라면서,

“지금은 임시운전증명서를 폐기하였으나, 기억하기로는 임시운전면허증의 유효기간이 **. **. **.부터 같은 해 **. **.까지였기에 **. **. **.까지는 차량을 운행하였으며, **. **. **.에는 차량을 운행한 기억이 없다.”라고 진술하였다.

그러나, 「도로교통법 시행규칙」 제88조(임시운전증명서) 제2항에서는 음주운전 등으로 인한 운전면허의 취소 또는 정지처분 대상자의 경우 임시운전증명서의 유효기간을 40일 이내로 할 수 있으며, 경찰서장이 필요하다고 인정하는 경우 그 유효기간을 1회에 한하여 20일의 범위에서 연장할 수 있다고 정하고 있다. 또한, 실지감사 기간 중 ♪♪경찰서 교통조사계에 이에 대해 문의하였는데, “처음부터 B에게 발급된 임시운전증명서의 유효기간은 **. **. **.부터 같은 해 **. **.까지 총 40일이었으며, 그 유효기간이 연장된 이력은 없다.”라는 답변을 받았다.

조치할 사항 ○본부장은 혈중알코올농도 0.204%인 상태에서 차량을 운전하고 이후 무면허 상태에서 차량을 운전한 □소 ◀실 ♫부 ◇직급 B를 「취업규칙」 제10조(성실의무), 제73조(징계) 및 「인사관리규정」 제103조의2(징계의결요구)에 의거하여 징계처분하시기 바랍니다.(정직 **월)